EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS

Processo Originário n. 5351476-07.2018.8.09.0051

SAFIMET DO BRASIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 27.243.785/0001-80, com sede social Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, à Rua 1.145, n. 204, Quadra 262 Lote 01, Setor Marista, CEP: 74.180-220, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por intermédio de seus advogados, com fulcro no art. 1.015 do CPC, interpor

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO,

em face da decisão de Evento n. 323, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

Nesses termos, pede e espera pelo deferimento.
Goiânia/GO, 18 de novembro de 2025.

Rhuan Luiz de Faria
OAB/GO n. 32.332

Luiz Antônio Demarcki Oliveira
OAB/GO n. 23.876

Sandro Pereira da Silva
OAB/GO n. 23.004

Maria Fernanda Maia Tavares
OAB/GO n. 71.494

AO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS

Processo:	5351476-07.2018.8.09.0051
Origem:	13ª Vara Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia/GO
Agravante:	Safimet do Brasil Ltda
Agravado:	Revil Construtora Ltda

Egrégio Tribunal,

Colenda Turma,

Eméritos Julgadores,

RAZÕES DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

1. DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS

Preambularmente, esclarece-se que a decisão será publicada no dia 19/11/2025, portanto o prazo de 15 (quinze) dias úteis[1] para interposição do agravo de instrumento ainda não teve início, demonstrando-se a regularidade do recurso.

Quanto ao cabimento, consigna-se que o rol do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preceitua que caberá agravo de instrumento contra toda decisão interlocutória proferida no processo de execução.

A seu turno, o art. 1.017, § 1º, do CPC, exige a apresentação do comprovante de pagamento das custas para a interposição do agravo, o qual se encontra anexo à esta petição.

Por fim, por se tratar de autos eletrônicos, faz-se uso da faculdade do § 5º do art. 1.017 do CPC e deixa-se de juntar as peças obrigatórias e facultativas elencadas nos incisos I e II do *caput* do mesmo artigo.

[1] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. [...] § 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. (CPC)

Portanto, comprovados os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, **é cabível o presente recurso.**

2. BREVE SÍNTESE

Trata-se de ação de execução na qual foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica inversa para incluir a empresa Revil Construtora Ltda (agravada), no polo passivo da execução de origem (Decisão de Evento n. 293).

Na sequência, foi proferida a decisão de Evento n. 314 deferindo o pedido de penhora *online* nas contas bancárias da agravada.

Em função da concretização da penhora, a agravada se manifestou (Evento n. 319), requerendo o desbloqueio do valor penhorado, ao argumento de que se trataria de verba destinada ao pagamento do salário e do FGTS de seus empregados.

Assim, foi proferida a Decisão de Evento n. 323, ora agravada, a qual deferiu o desbloqueio do montante bloqueado.

Ocorre que, embora respeitável, a decisão merece reforma, como se explica a seguir.

3. DO MÉRITO

A decisão agravada, ao deferir o desbloqueio do montante penhorado, se fundou nos seguintes argumentos:

a) Que a verba salarial é impenhorável;

b) Que a norma teria caráter protetivo visando resguardar a subsistência do devedor e de sua família;

c) Que o entendimento jurisprudencial tem estendido a impenhorabilidade aos valores comprovadamente destinados ao pagamento de salários de empregados da pessoa jurídica executada;

d) Utiliza julgado que determinou o desbloqueio de valores destinados a salário de empresa de pequeno porte, com quatro funcionários; e,

e) Que o valor dos salários e das guias de FGTS equivalem a quase o mesmo montante do valor bloqueado.

Entretanto, as premissas utilizadas são equivocadas, como se explica.

3.1. DA PROTEÇÃO EXCLUSIVA À PESSOA FÍSICA

A decisão agravada incorre em flagrante equívoco ao desconsiderar que a proteção imposta ao salário pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil, se destina, exclusivamente, à proteção da pessoa física.

Nesse norte, a decisão agrava incorre em erro notório ao consignar que *"A norma tem nítido caráter protetivo, visando resguardar a subsistência do devedor e de sua família, bem como preservar o mínimo existencial"*, entretanto, não se trata de devedor pessoa física, mas sim de uma empresa, o que afasta o caráter alimentar da verba.

A proteção legal se destina a proteger a pessoa física, e não a pessoa jurídica, consoante o entendimento jurisprudencial uniforme:

> Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Decisão que indefere pedido de desbloqueio de valores existentes em conta bancária da empresa executada (penhora "on line"). **Alegação de que os valores são impenhoráveis, porque destinados ao pagamento de salários de seus funcionários, bem como são inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos . Saldo em conta bancária da devedora, pessoa jurídica, que não é abrangido pela impenhorabilidade do artigo 833, incisos X, do**

> **CPC. Impenhorabilidade que não se aplica a pessoa jurídica. Benesses legais que visam salvaguardar o patrimônio dos trabalhadores e das pessoas físicas.** Precedentes deste E . Tribunal, e do C. STJ. Recurso improvido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21886627420248260000 São Paulo, Relator.: Aroldo Viotti, Data de Julgamento: 15/08/2024, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/08/2024)
>
> Agravo de instrumento - Impugnação ao bloqueio de valores em contas bancárias – Rejeição – Com relação à pessoa física coexecutada, desnecessária a aferição da natureza dos valores bloqueados, diante da interpretação extensiva da regra inserta no inciso X do art. 833 do CPC, à luz da garantia da dignidade da pessoa humana e da presunção da natureza alimentar, nos montantes inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta corrente, fundos de investimento e congêneres (EResp n. 1.330 .567/RS) – Precedentes – Decisão reformada nesta parte, determinando-se a liberação dos valores em favor da parte executada – **Com relação à pessoa jurídica, porém, não há elementos que efetivamente comprovem a possibilidade de prejuízo à sua preservação - Impenhorabilidade de rendimentos que não se estende àqueles da pessoa jurídica, ainda que alegada sua necessidade para os gastos ordinatórios** - Proteção da pessoa natural e de sua família - Decisão mantida nesta parte – Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2058472-23.2024.8 .26.0000 São Bernardo do Campo, Relator.: Claudia Grieco Tabosa Pessoa, Data de Julgamento: 20/05/2024, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2024)

Nessa toada, a decisão foi baseada em premissa equivocada, já que não se trata de verba salarial de pessoa física, mas de verba qualquer depositada em conta de pessoa jurídica, sem qualquer vínculo salarial.

A impenhorabilidade em questão é vinculada à preservação da dignidade da pessoa humana, da subsistência e do mínimo existencial, **conceitos absolutamente inaplicáveis às pessoas jurídicas**, que não possuem necessidades vitais a serem protegidas pela ordem jurídica.

De igual modo, não se pode admitir interpretação extensiva da impenhorabilidade para abarcar recursos destinados ao pagamento de despesas empresariais. O simples fato de uma empresa afirmar que determinado montante seria usado para o pagamento de salários não transmuta tais valores em verba de natureza alimentar, pois continuam sendo recursos de titularidade da pessoa jurídica, inseridos na sua contabilidade geral, sem individualização ou prova de vínculo direto com trabalhadores específicos.

Permitir o desbloqueio apenas com base em alegações genéricas significaria **abrir perigosa brecha para que qualquer pessoa jurídica, diante de uma penhora, simplesmente invoque suposta destinação salarial para burlar a execução**, esvaziando por completo a efetividade do cumprimento de sentença e violando os princípios da boa-fé e da cooperação processual.

Portanto, a decisão agravada acabou por **transpor indevidamente a proteção legal exclusiva da pessoa física para a pessoa jurídica**, afastando a incidência do art. 833 do CPC e contrariando a orientação jurisprudencial pacífica de que **a impenhorabilidade não se estende ao patrimônio de empresas**, ainda que alegada a existência de despesas internas, inclusive de pessoal.

3.2. DO USO DE PRECENDETE INAPLICÁVEL

A decisão agravada ainda incorre em equívoco ao amparar-se em precedente do Superior Tribunal de Justiça que, apesar do prestígio da Corte, **não guarda qualquer similitude fática ou jurídica** com a situação ora examinada. A aplicação de precedente pressupõe identidade entre as circunstâncias dos casos comparados, sob pena de violação ao próprio método de precedentes e à racionalidade decisória que rege a jurisprudência vinculante e persuasiva.

Vale frisar que, mesmo no precedente citado pela decisão recorrida (AgInt no REsp 2.143.486/PR), o Superior Tribunal de Justiça tratou de **hipótese absolutamente excepcional**, na qual a empresa executada possuía **apenas quatro funcionários**, sendo demonstrado, de forma minuciosa, que o exato valor bloqueado correspondia, pontual e integralmente, à folha salarial imediatamente subsequente, com identificação nominal dos trabalhadores, holerites anexados e prova contábil inequívoca da destinação exclusiva do numerário à cobertura do mínimo existencial daqueles empregados.

Nada disso ocorre no caso dos autos. **A agravada possui 51 (cinquenta e um) funcionários**, número que, por si só, já evidencia a completa impossibilidade de se presumir que o montante penhorado — sem

individualização, sem planilha detalhada, sem notas de débito, sem identificação de empregados, e sem qualquer lastro documental contemporâneo — corresponderia exatamente ao valor da folha de pagamento. Não se está diante de microempresa com quadro diminuto e estrutura simplificada, mas sim de sociedade empresária de porte muito superior, cujos custos operacionais são amplos, variáveis e, sobretudo, insuscetíveis de presunção judicial em desfavor da efetividade da execução.

Além disso, no julgado citado pelo magistrado, o STJ expressamente consignou que a liberação foi admitida **"ante a comprovação de que os recursos financeiros bloqueados seriam imprescindíveis ao exercício da atividade empresarial (...) e que tal numerário tem por finalidade o pagamento de seus quatro funcionários"**. Ou seja: o precedente repousa em demonstração documental plena, específica, idônea e individualizada da destinação do valor.

Aqui, ao contrário, **não há qualquer prova minimamente robusta**. A agravada limitou-se a produzir afirmações genéricas, desacompanhadas de contracheques, folhas de pagamento, guias de recolhimento, relatórios contábeis ou qualquer documento capaz de individualizar o suposto crédito salarial. A presunção que se pretende criar é juridicamente insustentável.

Por essas razões, a invocação do precedente é absolutamente deslocada: ele não apenas não se aplica ao caso concreto, como reforça, por contraste, que a impenhorabilidade invocada pela agravada **somente poderia ser admitida mediante prova direta e específica**, o que manifestamente não ocorreu.

3.3. DA NÃO COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DAS VERBAS

A decisão agravada incorre em equívoco ao concluir que a agravada teria comprovado a destinação do numerário penhorado ao pagamento de salários e FGTS. Na realidade, não há qualquer prova minimamente idônea, contemporânea, individualizada e bancariamente rastreável que demonstre a efetiva vinculação entre o valor constrito e a folha de pagamento apresentada.

A agravada limitou-se a juntar folhas analíticas e guia de FGTS, **sem apresentar extratos bancários, histórico de movimentação da conta, comprovantes de agendamento, conciliação contábil ou qualquer documento financeiro que estabeleça vínculo direto entre o saldo bloqueado e as despesas trabalhistas alegadas.** Ou seja: não há prova da origem do valor penhorado, nem demonstração de que aquele exato numerário estava reservado ou apartado para a folha salarial.

Consoante o §3º, I, do art. 854 do CPC, "compete ao executado provar, de forma inequívoca, a impenhorabilidade da verba bloqueada", ônus do qual a agravada não se desincumbiu. A jurisprudência é uniforme ao exigir prova clara, robusta e documental da destinação específica, não bastando meras alegações genéricas ou a juntada de folha salarial elaborada unilateralmente pela própria empresa:

> TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE DESTINAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS . IMPENHORABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA contra decisão que manteve a penhora de valores via SISBAJUD em execução fiscal, sob o fundamento de inexistência de comprovação da destinação exclusiva dos recursos ao pagamento de salários e da inviabilidade da empresa . II. Questão em discussão2. A controvérsia consiste em determinar se os valores bloqueados na conta bancária da empresa executada possuem natureza alimentar, justificando a liberação da penhora para garantir o pagamento de salários e demais compromissos da empresa. III . Razões de decidir3. Os valores encontrados em conta corrente de pessoa jurídica integram o conjunto de receitas da empresa e, salvo demonstração inequívoca de sua destinação exclusiva ao pagamento de salários, não são automaticamente impenhoráveis. 4. A alegação genérica de que os valores bloqueados seriam utilizados para pagamento de folha salarial não é suficiente para afastar a penhora, nos termos do art . 854 do CPC e da jurisprudência consolidada. 5. O simples fato de a empresa possuir obrigações trabalhistas não impede a constrição judicial de valores disponíveis em sua conta bancária, especialmente quando inexiste prova concreta de que o bloqueio compromete a continuidade de suas atividades. IV . Dispositivo e tese6. Recurso desprovido.Tese de julgamento: "Valores mantidos em conta corrente de pessoa jurídica não possuem, por si só, natureza alimentar, não sendo automaticamente impenhoráveis." Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional, art . 185-A; Código de Processo Civil, art. 854. Jurisprudência relevante citada: TRF4, AG 5000769-02.2022 .4.04.0000, Rel. Des . Fed. Maria de Fátima Freitas Labarrère, 2ª Turma, j. 17/03/2022. (TRF-6 - AI: 60004641020234060000 MG, Relator.: ANDRE PRADO DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 28/03/2025, 4ª Turma, Data de Publicação: 10/04/2025)

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DEVEDOR - PESSOA JURÍDICA - PENHORA - VALORES EM CONTA BANCÁRIA - VERBA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS - COMPROVAÇÃO - INEXISTÊNCIA - IMPENHORABILIDADE - DESCABIMENTO Em regra, são impenhoráveis os valores existentes em conta bancária de titularidade da pessoa jurídica devedora, quando "comprovadamente destinados ao pagamento de salário" de seus funcionários (AREsp n. 1.420.387, Min . Benedito Gonçalves). A declaração de impenhorabilidade, no entanto, imprescinde de prova clara e robusta, a encargo do devedor, demonstrando que a quantia penhorada realmente estava aprovisionada para o pagamento da remuneração de seus colaboradores, senão, deve ser mantida a constrição. (TJ-SC - AI: 50492486920218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5049248-69.2021 .8.24.0000, Relator.: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 09/11/2021, Quinta Câmara de Direito Civil)

EMENTA: AGRAVO. EXECUÇÃO LASTRADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA CORRENTE . PESSOA JURÍDICA. VERBA DESTINADA A PAGAMENTO DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPENHORABILIDADE REJEITADA . RECURSO NÃO PROVIDO. Os ativos financeiros destinados a pagamento de salário são impenhoráveis, todavia há que se demonstrar, de maneira inequívoca, tal destinação, sob pena de penhora, pois os fundos existentes em conta corrente de pessoa jurídica, em regra, referem-se todo e qualquer tipo de valor de sua titularidade, alocado para as mais diversas finalidades. (TJ-MG - AI: 10261020116511002 MG, Relator.: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 05/07/2018, Data de Publicação: 17/07/2018)

A jurisprudência de Goiás é absolutamente alinhada:

EMENTA: Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer. I. Penhora online . Quantia bloqueada destinada para manutenção da empresa e quitação de débitos trabalhistas, fiscais e civis. Não comprovação. Regra da impenhorabilidade afastada. A penhora dos valores existentes nas contas da empresa devedora, por meio eletrônico, revela-se adequada e encontra-se especificamente regulamentada no artigo 854 do Código de Processo Civil, posto que não comprovado pela parte executada/agravante que a quantia bloqueada destina-se à manutenção da empresa e/ou quitação de salário de funcionários e/ou débitos fiscais e civis . II. Impenhorabilidade de até 40 (quarenta) salários-mínimos. Pessoa Jurídica. Impossibilidade . **A impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, atinente a depósito em conta poupança até 40 salários-mínimos, é restrita a pessoas físicas, não se destinando à proteção de pessoas jurídicas, senão quando os valores depositados em conta de titularidade da empresa sejam comprovadamente destinados ao pagamento de salário dos funcionários, haja vista a natureza alimentar, o que não restou comprovado no caso em deslinde, presumindo-se, portanto, que serviam apenas como reserva de capital, impassível de serem alcançados pela proteção legal.** Agravo de Instrumento conhecido e

desprovido. (TJ-GO - AI: 52235423120238090006 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). ANA CRISTINA RIBEIRO PETERNELLA FRANÇA, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Gabinete do Desembargador Átila Naves Amaral AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5628516-89.2023.8.09 .0024 COMARCA DE CALDAS NOVAS AGRAVANTES : AUTO PEÇAS OLIVEIRA LIMA LTDA., JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA E CÉLIA MARIA LIMA OLIVEIRA AGRAVADO : BANCO DO BRASIL S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR ÁTILA NAVES AMARAL EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO . AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS . EXECUTADO. BLOQUEIO SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DESTINAÇÃO AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS . NÃO COMPROVAÇÃO. CAPITAL DE GIRO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA . 1. O ônus da prova acerca da impenhorabilidade pertence àquele que a alega, por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, visto que, a rigor, todos os bens que integram o patrimônio do devedor respondam por suas dívidas. 2. Conforme previsão do art . 833, inciso IV, do CPC, é impenhorável os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 3. Na espécie a terceira agravante demonstrou a impenhorabilidade da conta benefício n. 0148781584-0 . Outrossim, o segundo agravante não comprovou o recebimento de aposentaria na conta salário informada, tão pouco a exclusividade de recebimento de proventos na conta corrente informada. **4. Não comprovado que a penhora na conta bancária da empresa era destinada exclusivamente ao pagamento de empregados, não há que se falar em reforma da decisão agravada, uma vez que não comprovada a impenhorabilidade. 5 . Não há previsão legal para impenhorabilidade do capital de giro, sendo possível a penhora de faturamento de empresa, mormente porque os valores disponíveis em conta bancária não se confundem com o patrimônio ou faturamento da empresa. 6. Na espécie, os documentos e extratos bancários acostados são insuficientes a demonstrar que os referidos valores seriam o único capital de giro da empresa, inviabilizando a atividade econômica do empreendimento, tendo em vista a presença de outras contas bancárias de titularidade da agravante, além de não oferecer bens, em garantia, capazes de satisfazer o crédito exequendo.** AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5628516-89 .2023.8.09.0024 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . ÁTILA NAVES AMARAL, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CAPITAL DE GIRO . AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DESTINAÇÃO AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA . **1. Não há previsão legal para impenhorabilidade do capital de giro, sendo possível a penhora de faturamento de empresa, mormente porque os valores disponíveis em conta bancária não se confundem com o patrimônio ou faturamento da empresa. 2. Na espécie, os documentos e extratos**

> **bancários acostados são insuficientes a demonstrar que os referidos valores seriam o único capital de giro da empresa, inviabilizando a atividade econômica do empreendimento, tendo em vista a presença de outras contas bancárias de titularidade da agravante, além de não oferecer bens, em garantia, capazes de satisfazer o crédito exequendo .** 3. Assim, não demonstrado que o valor se amolda a nenhuma das hipóteses de impenhorabilidade do art. 833, do CPC, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO . (TJ-GO 5273355-86.2023.8.09 .0051, Relator.: DESEMBARGADOR CARLOS ROBERTO FAVARO, 1ª Camara Cível, Data de Publicação: 28/07/2023)

Importa registrar, ainda, que a agravada não apenas deixou de comprovar a suposta destinação salarial do numerário, como também **não indicou qualquer bem substitutivo à penhora**, tampouco ofereceu garantia idônea ou sugeriu meio executivo alternativo. A jurisprudência é firme no sentido de que **ao executado que alega onerosidade excessiva incumbe indicar "outros meios mais eficazes e menos onerosos", sob pena de manutenção da constrição** (art. 805, parágrafo único, do CPC).

Nesse exato sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiu que *"não tendo a empresa indicado bens à penhora, não se pode privilegiar o interesse do devedor que busca postergar o cumprimento da execução"*. A ausência completa de indicação de bens pela agravada, mesmo após alegar que a constrição inviabilizaria toda sua atividade, evidencia que **a tese de impenhorabilidade não vem acompanhada da boa-fé exigida no processo executivo**, reforçando a improcedência da alegação e a necessidade de manter a penhora. Vejamos o seu teor:

> AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Bloqueio de valores via Sisbajud. Impugnação rejeitada . Arguidas as hipóteses do Art. 833, do CPC, compete ao devedor a prova do ônus de impenhorabilidade. Inteligência do Art. 854, § 3º, I, do CPC . Constrição que ocorreu em contas comuns utilizadas pela empresa para vários tipos de pagamentos e recebimentos, não sendo exclusiva para pagamento de verbas trabalhistas. Ademais, a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, é aplicável exclusivamente às pessoas físicas, não se estendendo às pessoas jurídicas. **A pessoa jurídica que alega a impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária deve comprovar sua essencialidade para a continuidade das atividades empresariais . Precedentes. Ao executado que alega ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Inteligência do Art. 805, parágrafo**

> **único, do CPC . Inexistência de indicação de outros bens à penhora. Impossibilidade de se privilegiar o interesse do devedor que tenta postergar o cumprimento da execução. Decisão mantida.** RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23440018920258260000 São Paulo, Relator.: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 11/11/2025, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2025)

Diferentemente dos precedentes que admitem excepcionalmente a extensão da impenhorabilidade, **a agravada não apresentou qualquer comprovação bancária** apta a demonstrar que:

1. o valor penhorado estava separado para folha de pagamento;
2. havia reserva contábil ou provisão financeira previamente constituída;
3. algum pagamento estava agendado ou autorizado junto à instituição bancária;
4. o saldo bloqueado era exclusivamente o saldo destinado aos 51 empregados;
5. não havia outras entradas e saídas comuns da conta, que pudessem descaracterizar a natureza alimentar alegada.

O que se vê nos autos é apenas a **folha de pagamento**, documento unilateral, produzido pela própria empresa, **sem qualquer demonstração de que aquele exato valor estava depositado e reservado na conta bloqueada**, tampouco que integra conta exclusivamente operacional destinada ao pagamento de salários.

A própria decisão recorrida, ao afirmar que "há correlação direta e comprovada entre os valores constritos e a destinação específica alegada" , **parte de presunção totalmente dissociada da exigência legal e jurisprudencial**, que determinam que a prova deve ser **documental, bancária, direta e inequívoca**, jamais inferida.

Não existe, portanto, qualquer demonstração de:

- segregação de valores;
- apontamento prévio de provisão de folha;
- cronograma de pagamentos;
- extrato que revele saldo anterior compatível;
- inexistência de outras despesas ordinárias transitando pela mesma conta.

A agravada, inclusive, admite ter **51 funcionários**, o que reforça a absoluta necessidade de prova específica, pois **quanto maior a folha, mais rigorosa deve ser a comprovação**, sob pena de permitir que empresas de grande porte simplesmente aleguem genericamente a destinação salarial para evitar a execução.

Em síntese: a folha salarial, desacompanhada de extratos bancários, de histórico de movimentação da conta e de qualquer demonstração da origem dos valores bloqueados, é absolutamente insuficiente para comprovar a destinação do numerário penhorado. **A agravada não apresentou um único documento bancário capaz de evidenciar que a conta onde ocorreu a constrição possuía movimentação compatível com o pagamento exclusivo de salários, tampouco comprovou que os valores ali existentes derivavam de receitas especificamente destinadas à folha de pagamento.**

Dessa forma, o magistrado, ao presumir a existência de correlação entre o valor bloqueado e a folha unilateralmente apresentada pela empresa, incorreu em error in judicando, pois afastou a constrição sem a prova robusta e objetiva exigida pelo art. 854, §3º, I, do CPC e pela jurisprudência consolidada.

Ademais, a própria agravada fornece um dado que evidencia a fragilidade de sua tese: afirma possuir obrigações trabalhistas no total de R$ 72.260,71, enquanto o valor efetivamente bloqueado foi de R$ 69.205,90. **Ou seja, o montante constrito sequer era suficiente para quitar a folha alegada, o que, por si só, demonstra que não havia vinculação real, financeira e bancária entre o numerário existente na conta e o pagamento dos salários.** Se os valores bloqueados não abrangiam sequer o total devido, é evidente que não se tratava de reserva

salarial previamente constituída, mas sim de saldo indistinto de conta operacional, sujeito a múltiplas entradas e saídas, incompatível com a caracterização de verba absolutamente impenhorável. Tal descompasso reforça que a alegação de destinação específica é meramente declaratória e unilateral, não comprovada por nenhum elemento objetivo.

A insuficiência do valor bloqueado revela, ainda, outro aspecto relevante: se a folha de pagamento totalizava R$ 72.260,71 e o saldo penhorado era de apenas R$ 69.205,90, então **a agravada necessariamente dependeria de recursos adicionais para completar o pagamento dos salários e do FGTS. Isso confirma que não existia qualquer reserva prévia, específica ou apartada, destinada exclusivamente às obrigações trabalhistas do mês, pois a conta não possuía saldo suficiente nem mesmo para cobrir o montante mínimo declarado.** A obrigatoriedade de aporte complementar torna evidente que os valores bloqueados integravam **fluxo de caixa ordinário**, utilizado indistintamente para diversas finalidades da atividade empresarial e, portanto, não ostentavam a natureza alimentar invocada.

Diante desse quadro, revela-se imperiosa a reforma da decisão agravada, com o imediato restabelecimento da penhora.

5. DO EFEITO SUSPENSIVO

O art. 995, parágrafo único, c/c o art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, autoriza a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento sempre que demonstradas, cumulativamente, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da imediata eficácia da decisão recorrida.

No caso em apreço, o **perigo de dano** é inequívoco. A decisão agravada determinou o desbloqueio imediato da quantia de R$ 69.205,90 (sessenta e nove mil, duzentos e cinco reais e noventa centavos), de modo que, uma vez liberados os valores à agravada, haverá esvaziamento concreto da garantia executiva, com sério risco de dissipação do numerário no curso do giro ordinário da

empresa. **Em cenário como esse, eventual provimento futuro do agravo se mostrará meramente simbólico, pois não será razoavelmente viável restaurar a constrição sobre verbas já consumidas ou desviadas para outras finalidades.**

Ressalte-se que a execução de origem tramita desde 2018, sem que o crédito exequendo tenha sido satisfeito, tendo sido necessária, inclusive, a desconsideração inversa da personalidade jurídica para alcançar a empresa agravada, justamente em razão de práticas de ocultação patrimonial perpetradas pelos executados originários. **Ou seja, o histórico processual evidencia forte resistência ao adimplemento, uso de expedientes para afastar bens da esfera de constrição e a necessidade de medidas mais enérgicas para assegurar a efetividade da tutela executiva.** Nesse contexto, a liberação do único valor efetivamente localizado e constrito representa risco concreto e imediato de frustração definitiva da execução.

A **probabilidade de provimento** do recurso também se encontra robustamente demonstrada nas razões recursais. Como exposto:

> (i) a impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC tem destinação exclusiva à proteção da pessoa física, não se estendendo, em regra, ao patrimônio de pessoas jurídicas;
>
> (ii) o precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado na decisão agravada trata de hipótese excepcionalíssima, envolvendo microempresa com apenas quatro funcionários e prova documental plena, específica e individualizada da destinação do numerário, situação diametralmente diversa dos autos;
>
> (iii) não houve qualquer comprovação bancária da alegada natureza salarial dos valores bloqueados, pois a agravada limitou-se a juntar folhas analíticas e guia de FGTS, sem extratos, históricos de movimentação, agendamentos ou segregação de valores; e

(iv) o próprio confronto numérico entre o montante supostamente devido a título de salários/FGTS (R$ 72.260,71) e o valor bloqueado (R$ 69.205,90) demonstra que sequer havia reserva integral para a folha, evidenciando tratar-se de saldo ordinário de conta operacional, e não de verba absolutamente impenhorável.

Some-se a isso o fato de que a agravada, embora alegue onerosidade excessiva e risco à continuidade de suas atividades, não ofereceu qualquer garantia substitutiva, tampouco indicou outros bens penhoráveis ou meio executivo alternativo, em flagrante afronta ao art. 805, parágrafo único, do CPC. Não se pode privilegiar o interesse do devedor que apenas invoca genericamente a excessiva gravosidade da medida, sem apresentar solução concreta que viabilize a satisfação do crédito exequendo. A revogação da penhora, nesse cenário, viola o princípio da menor onerosidade em sua dimensão bilateral, pois onera em demasia o credor, que permanecerá sem garantia efetiva, em execução já arrastada por anos.

Há, portanto, nítida assimetria de riscos: enquanto a manutenção provisória da penhora não inviabiliza a atividade empresarial (até porque não demonstrada a alegada natureza alimentar do numerário), o seu levantamento imediato acarreta risco altíssimo de frustração definitiva da execução, em processo que já conta com longa tramitação e histórico de ocultação patrimonial. A tutela de urgência recursal, nesse contexto, não apenas se mostra juridicamente cabível, como é a única medida apta a preservar a utilidade do provimento final deste agravo de instrumento.

Presentes, pois, o *fumus boni iuris*, consubstanciado nas teses jurídicas expostas nos itens 3.1 a 3.3, e o periculum in mora, consubstanciado na iminência de levantamento e dissipação dos valores bloqueados, requer-se, com fundamento no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC, a concessão imediata de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para: (a) suspender os efeitos da decisão de Evento n. 323; e (b) determinar o restabelecimento da penhora sobre a quantia de R$ 69.205,90, vedando-se

qualquer levantamento ou movimentação desses valores até o julgamento definitivo do presente recurso.

5. DOS REQUERIMENTOS E PEDIDOS

Diante do exposto, requer-se à Vossa Excelência:

a) a imediata **concessão de efeito suspensivo** ao presente agravo de instrumento, nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão proferida no Evento n. 323 e restabelecer a penhora sobre a quantia de R$ 69.205,90, vedando-se o levantamento, movimentação ou liberação de qualquer parcela dos valores enquanto pendente o julgamento deste recurso; e,

b) no mérito, o **conhecimento e o provimento do agravo, para reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo-se a inexistência de prova da natureza salarial do numerário,** bem como a inaplicabilidade do art. 833 do CPC às pessoas jurídicas, determinando-se de forma definitiva a manutenção da penhora realizada via SISBAJUD.

Nesses termos, pede e espera pelo deferimento.
Goiânia/GO, 18 de novembro de 2025.

Rhuan Luiz de Faria
OAB/GO n. 32.332

Luiz Antônio Demarcki Oliveira
OAB/GO n. 23.876

Sandro Pereira da Silva
OAB/GO n. 23.004

Maria Fernanda Maia Tavares
OAB/GO n. 71.494